

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 개인회생 채권 「Safe-Net」 캠페인 추진을 통한 채무자 신용회복 지원 강화
2. 소관부점 : 가계신용지원처
3. 내 용 :

가. 업무 개요

가계신용지원처 신용회복지원1팀은 「업무분장세칙」 제15조에 따른 가계신용지원처 소관 업무 중 개인회생 채권관리 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

신용회복지원1팀은 정부의 포용적 금융 정책 및 적극행정 활성화 기조에 부응하기 위해 팀 수행업무와 관련하여 대국민 행정서비스 개선 필요사항을 모색하여, 기존의 팀 수행업무가 법원의 개인회생 단계별 채권자로서의 업무처리¹⁾ 수행에 머물고 있음을 인지하고, 채권자 지위를 넘어 채무자 재기를 지원하는 조력자로서의 역할을 수행하는 방안을 고민하던 중 신용 안전망 구축 활동의 일환으로 「Safe-Net」 캠페인을 자체 개발하여 2021. 4월부터 추진하였다.

1) 회생법원에 단순 채권자·계좌신고, 입금·폐지신청, 변제금 회수 등만 처리

먼저 법원의 개인회생 절차에 익숙하지 않은 채무자들이 놓치거나 어려움을 겪는 사항 중 발생 빈도가 높은 사례들을 분석하였는데, 그 결과 ①잔여 변제금이 있는데도 완제된 것으로 잘못 알고 있는 사례, ②변제완료 후 면책 신청을 하지 않는 사례 등 [표 24]와 같이 두 가지 대표 유형을 도출하여 개선방안을 수립하였다.

[표 24] 개인회생 채권 관리실태 및 개선 방안

구분	① 변제금 장기 미납자	② 변제완료 후 면책 미신청자
사유 발생	개인회생 채무자는 변제금 완제로 알고 있고 있으나 실제로는 미납된 상태로 변제종료일이 경과	개인회생 채무자가 변제금을 완납 하였으나 회생법원에 면책 미신청
현행 업무처리	개인회생 변제금 미납 사실 확인 시 채무자에게 별도 안내없이 회생법원에 개인회생 폐지 신청	개인회생 채권 변제금이 완납되어도 면책 신청에 대한 별도 조치 없음
개선 방안	폐지신청 전 변제금 미납사실 사전 안내 및 납부안내(우편, SMS)	채무자 대신 회생법원에 직권면책 신청서 제출

(1) 개인회생 폐지 신청 전 변제금 미납 사실 및 납부 안내

채무자가 개인회생 변제계획에 따른 변제금을 3개월 이상 납부하지 않으면 채권자는 법원에 개인회생 폐지신청을 할 수 있는데, 성실하게 변제금을 납부하던 채무자가 일부 잔여 변제금이 있음에도 완납한 것으로 오인하고 잔여 변제금을 납부하지 않는 경우, 이에 대한 별다른 안내 없이 3개월 이후 개인회생 폐지신청을 함에 따라 채무자에게 예상치 못한 불이익이 발생하는 문제점이 있었다.

이에 대한 개선 방안으로 [표 25]-(1)과 같이 공사가 회생법원에 개인회생 폐지 신청 전에 채무자에게 관련 내용을 우편이나 SMS로 안내하여 채무자의 변제금 미납 사실을 상기시켜 완제를 유도하고 상환의지가 있는 채무자의 개인회생 폐지를 사전에 방지하였다.

(2) 변제금 완납 채무자 면책신청

또한, 채무자가 개인회생 변제금을 완납하였다고 하더라도 법원에 별도로 면책신청을 해야 잔여 채무액의 면제 효력이 확정적으로 발생되는데, 채무자가 이러한 내용을 모르고 면책신청을 하지 않아 잔여 채무가 면책되지 않은 채로 방치되는 문제점이 있었다.

이에 대한 개선방안으로 신용회복지원1팀은 개인회생 변제금 완납 후 장기간 면책되지 않은 채무자를 대상으로 법원 앞으로 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제624조 제1항에 따른 직권 면책결정 요청서를 제출하였으며, 직권 면책 요청서 제출 후에도 면책되지 않은 채무자에게 [표 25]-(2)와 같은 안내문을 발송하여 채무자가 직접 면책신청을 할 수 있게 안내하는 등 실질적인 재기를 적극적으로 지원하였다

[표 25] 「Safe-Net」 캠페인 안내

(1) 개인회생 채권 미납 사실 및 납부 안내

개인회생 「Safe-Net」 캠페인 안내말씀

▶ 「Safe-Net(안전망)」 캠페인 개요

공사는 금융 취약계층의 재기 지원 업무를 수행하고 있으며, 정부의 코로나19 정책에 부응하기 위해 개인회생 채무자의 조기면책 및 신용회복을 유도하고자 「Safe-Net」 캠페인을 진행하고 있습니다.

(미인지 또는 착오 등의 사유)로 변제종료일이 경과 되었으나, 미납금 (5회차 이하)의 납부를 통해 귀하의 조속한 채무 종결 및 조기 신용회복을 응원하고자 합니다.

▶ 대상 : 신청기간 중 공사 개인회생 채무자 중 변제종료일(21.03.31.기준)이 도과하였으나 잔여 미납 회차가 5회 이하인 채무자

▶ 일정 : 2021.07.01.(목) ~ 2021.10.29.(금)

▶ 확인방법 : 신청하신 법원 사이트(www.scourt.go.kr) 접속 후 법원전화 문의를 통해 미납금 납부 완료 후 면책신청 가능

▶ 특별면책(채무자회생법 제624조 제2항 참조) : ① ② ③ 모두 충족 시 법원의 특별면책 검토 가능

- ① 채무자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 변제를 완료하지 못하였을 것
- ② 개인회생채권자가 면책결정일까지 변제받은 금액이 채무자가 파산절차를 신청한 경우 파산절차에서 배당받은 금액보다 적지 아니할 것
- ③ 변제계획의 변경이 불가능할 것

※ 유의사항 ※

본 캠페인은 공사 확인일자과 귀하의 우편물 확인사정에 따라 사건 상태가 다를 수 있으니 이점 감안하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.

☎ 문의처 : ☎ 1588-3570(한국자산관리공사 고객센터)

한국자산관리공사 가계신용지원센터(책임생략)

(2) 변제금 완납 채무자 면책신청 안내

한국자산관리공사 「Safe-Net」 캠페인

「Safe-Net(안전망)」 캠페인이란?

- ▶ 한국자산관리공사는 금융 취약계층의 재기 지원 업무를 수행하고 있으며, 정부의 「코로나19 정책」에 부응하기 위해 개인회생 채무자의 조기면책 및 신용회복을 유도하고자 「Safe-Net」 캠페인을 진행하고 있습니다.

▶ 안내대상 : 개인회생 변제금 완납하였으나, 장기간 면책 미진행 사건

▶ 안내사항

- ▶ 개인회생 변제 완료 후 잔여 채무 면제는 면책 결정 후에 발생하게 됩니다.
- ▶ 우리 공사에서는 지난 5월 법원에 직권 면책 신청서를 제출하였으나, 우편 발송일 현재까지 면책 결정이 이루어지지 않고 있습니다.
- ▶ 따라서, 귀하께서 직접 면책 신청서를 신청하신 관할 법원에 제출하시어, 귀하의 조속한 채무 종결 및 신용 회복을 완료하시기 바랍니다.

▶ 신청방법

- ① 회생 신청 법원에 직접 방문 후 면책 신청서 제출
- ② 우편으로, 통보된 면책 신청서 발송

문의 사항 : ☎ 1588-3570(한국자산관리공사 고객센터)

* 본 캠페인은 공사 확인일자과 귀하의 우편물 확인사정에 따라 사건 상태가 다를 수 있으니 이점 감안하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.

2021.08.25

한국자산관리공사

한국자산관리공사 가계신용지원센터(직인생략)

 한국자산관리공사 「Safe-Net」 캠페인 ▶ 「Safe-Net(안전망)」 캠페인이란? ▶ 한국자산관리공사는 금융 취약계층의 재기 지원 업무를 수행하고 있으며, 정부의 “코로나19 정책”에 부응하기 위해 개인회생 채무자의 조기 면책 및 신용회복을 유도하고자 「Safe-Net」 캠페인을 진행하고 있습니다. ▶ 안내대상 : 개인회생 변제금 완납하였으나, 장기간 면책 미진행 사건 ▶ 안내사항 ▶ 개인회생 변제 완료 후 잔여 채무 면제는 면책 결정 후에 발생하게 됩니다. ▶ 우리 공사에서는 지난 5월 법원에 직권 면책 신청서를 제출하였으나, 우편 발송일 현재까지 면책 결정이 이뤄지지 않고 있습니다. ▶ 따라서, 귀하께서 직접 면책 신청서를 신청하신 관할 법원에 제출하시어, 귀하의 조속한 채무 종결 및 신용 회복을 완료하시기 바랍니다. ▶ 신청방법 : ① 회생 신청 법원에 직접 방문 후 면책 신청서 제출 ② 우편으로, 통보된 면책 신청서 발송 ▶ 문의 사항 : ☎ 1588-3570(한국자산관리공사 고객센터) ※ 본 캠페인은 공사 확인일자과 귀하의 우편물 확인사정에 따라 사건 상태가 다를 수 있으니 이점 감안하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 2021. 08. 25 **한국자산관리공사** |

다. 실적 또는 성과

위 캠페인을 실시한 결과 2021년 10월말 기준(실시후 5개월간) ①개인 회생 폐지 신청전 변제금 미납 사실 및 납부 안내를 총 449건 실시하였고, ②변제금 완납 채무자를 대신하여 면책신청을 총 441차주 실시하여 그 중 378차주(신청건수 대비 85.7%)가 면책결정되는 성과를 이루었다.

4. 조치할 사항

가계신용지원처장은 개인회생 채권을 관리하면서 채권자 입장에서의 업무 처리에 그치지 않고 채무자의 실질적 재기를 지원하기 위해 적극적으로 업무를 수행한 신용회복지원1팀을 격려하고, 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)